וְכֵן בְּאַזְהָרָה שֶׁלֹּא לְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שמות שם יז) 'וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַמְזַלְזֵל בִּכְבוֹד הוֹרָיו מְזַלְזֵל בִּכְבוֹד קוֹנוֹ חַס וְחָלִילָה, דִּשְׁלֹשָׁה שֻׁתָּפִין בָּאָדָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָבִיו וְאִמּוֹ[יב], וּלְהָכִי מִיתַת שְׁנֵיהֶם בִּסְקִילָה דְּהִשְׁוָה הַכָּתוּב כְּבוֹד אָב וָאֵם לִכְבוֹד הַמָּקוֹם[יג], וּסְמִיךְ לֵהּ (שמות שם טז) 'וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ', שֶׁעַל יְדֵי זֶה שֶׁמְּזַלְזֵל בְּאָבִיו וְאִמּוֹ יִתְמַכֵּר מֵהֶם וְלֹא יֵדָעֵם וְיָבֹא לְהַכּוֹתָם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לב). וְהֶחְמִיר בְּמִיתַת הַמְקַלֵּל בִּסְקִילָה יוֹתֵר מִמִּיתַת הַמַּכֶּה שֶׁהוּא בְּחֶנֶק, מִפְּנֵי שֶׁחֵטְא הַקְּלָלָה מָצוּי יוֹתֵר, שֶׁהַכְּסִיל כָּאֵשׁ יִכְעֹס וְיִקְצֹף וְיַקֵּל בְּמַלְכּוֹ וּבְאָבִיו וְאִמּוֹ תָּמִיד כָּל הַיּוֹם, וְלָכֵן צְרִיכָה יִסּוּר גָּדוֹל, אוֹ מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בַּקְּלָלָה חֵטְא גָּדוֹל שֶׁהִיא בְּהַזְכָּרַת הַשֵּׁם[יד] (רמב"ן שמות כא, טו).

סנהדרין פד: פה: רמב"ם הל' ממרים פ"ה, ספר המצוות לא תעשה שי"ט, סמ"ג לאוין קי"ט, יראים נ"ח נ"ט, יורה דעה סי' רמ"א.

משנה הלכות

להכותו, ונראה דאינו חייב עליו מיתה, כן נראה לי. גר אסור להכות אביו מדרבנן[טו]. אביו טריפה חייב על חבלתו[טז]. וכל אלו שאין מתייחסין אל אביהם אין חייבים על מכתם כבן ארמית, עבד ושפחה[יז]. כל שהוחזק בו שהוא אביו בין השכנים ובכולי עלמא, אפילו הוא והיא מודים דלאו אביו הוא, חייב על מכתו וקללתו עד שיביאו עדים דלאו אביו הוא[יח].

דיני מקלל. המקלל אינו חייב עד שיקוב השם[יט]. המקלל לאחר מיתה חייב[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקיבות.

יב. נדה לא. **יג.** קידושין ל: **יד.** ראה שבועות לו. **טו.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ט. **טז.** מנחת חינוך אות ג. **יז.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם ס"ח. **יח.** הל' איסורי ביאה פ"א הכ"א. **יט.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"א. **כ.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם.

מִצְוָה מט

לָדוּן בְּדִינֵי קְנָסוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה י"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבֵּית דִּין לָדוּן בְּדִין חוֹבֵל וּמַזִּיק בַּחֲבֵרוֹ וּלְעָנְשׁוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, יח) 'וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים' וְגוֹ'. וְעַל זֶה כָּתוּב (דברים כה, יט) 'כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֹׁרֶשׁ מִצְוָה זוֹ מִבְּאֶרֶת מִן הַשֵּׂכֶל, וּבִכְלָל כָּל מַה שֶּׁבָּא בַּתּוֹרָה בְּעִנְיַן הַדִּין לֹא צָרִיךְ לְיַגֵּעַ אַחַר טַעְמוֹ כִּי דָּבָר מֻשְׂכָּל הוּא לְתִקּוּן הַיִּשּׁוּבִי[א], שֶׁאִם אֵין מִשְׁפָּט לֹא יִתְיַשְּׁבוּ בְּנֵי אָדָם וְלֹא יַעַמְדוּ יַחְדָּו לְעוֹלָם, וְאִי אֶפְשָׁר לָאָרֶץ בְּלִתִּי הַמִּשְׁפָּט (חינוך), וְאָמְרוּ זַ"ל (אבות פ"ג מ"ב) 'אִלְמָלֵא מוֹרָאָה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בְּלָעוֹ'. וּמִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ דְּמַאי

משנה הלכות

מט) דיני חובל בחבירו. המזיק את חבירו במזיד חייב בחמשה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת[ב]. וצריך שיהיה בהכאה שוה פרוטה[ג]. חבל בחבירו ביום הכיפורים אף על פי שחייב מלקות, משלם ואינו לוקה, דריבתה התורה החובל ממונא משלם מלקי לא לקי[ד]. ומשלם מן העידית[ה]. אין בהכאה שוה פרוטה לוקה[ו]. בושת אינו משלם אלא אם כן עשה מעשה, המבייש בדברים פטור[ז]. נתן לו רשות לחבול בו נחלקו הפוסקים אי חייב לשלם[ח], ולכולי עלמא אין לוקין עליו[ט].

באישים שונים. חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, אחרים שחבלו בהן חייבים והם שחבלו באחרים פטורים[י]. אשה חייבת לשלם כשתתגרש או תתאלמן[יא]. סומא שחבל חייב[יב]. החובל ברשע פטור[יג]. היוצא ליהרג וחבלו בו פטור, וכן טריפה[יד]. החובל בבנו בין קטן בין גדול חייב, והוא שאין סמוכין על שולחנו[טו].

דמי וולדות. ונכלל במצוה זו דין דמי הוולדות, כגון נגף אשה והפילה משלם דמי וולדות לאבי הוולד[טז] אפילו הוא גרושה

מט) א. ע"ע אלה המצות (חאגיז) מצוה מט. **ב.** רמב"ם הל' חובל פ"א ה"א. חו"מ סי' ת"כ ס"ג. **ג.** חו"מ שם ס"ב. ועיין שם בבאר הגולה. **ד.** רמב"ם שם פ"ד ה"ט. **ה.** רמב"ם שם פ"א הי"א. חו"מ סי' תי"ט ס"א. **ו.** רמב"ם שם פ"ה ה"ג. ח"מ סי' ת"כ ס"א. **ז.** רמב"ם שם פ"ג ה"ה. חו"מ שם סל"ח. **ח.** עיין בחו"מ סי' תכ"א סי"ב. **ט.** מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם פ"ד ה"כ. חו"מ סי' תכ"ד ס"ח. **יא.** רמב"ם שם הכ"א. חו"מ שם ס"ט. **יב.** מנחת חינוך סוף ד"ה והנה החובל. **יג.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' ממרים פ"ה הי"ב. **יד.** מנחת חינוך. **טו.** רמב"ם הל' חובל פ"ד הי"ט. חו"מ סי' תכ"ד ס"ז. **טז.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. חו"מ סי' תכ"ג ס"א.

דִּכְתִיב (שמות שם כד) 'עַיִן תַּחַת עַיִן' וְגוֹ', אֵינוֹ אֶלָּא מָמוֹן". וְאָמְרוּ בַּעֲלֵי הַסּוֹד כִּי הַחוֹטֵא בַּיָּד אוֹ בָּעַיִן פּוֹגֵם בְּרָגְמָתוֹ לְמַעְלָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דברים שם כ) 'כַּאֲשֶׁר יִתֵּן מוּם בָּאָדָם כֵּן יִנָּתֶן בּוֹ', מָה עוֹשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵבִיא רָשָׁע אַחֵר וּמְסַמֵּא עֵינוֹ לְמַטָּה מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, וְזֶהוּ הַטַּעַם שֶׁנּוֹתֵן דָּמִים וְלֹא עַיִן מַמָּשׁ, כִּי שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵרָה הוּא וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אַחַר כָּךְ מְגַלְגֵּל הַדָּבָר וּמְזַמְּנָם שְׁנֵיהֶם לְפָנָיו אֶחָד, וּמִי שֶׁהָיְתָה יָפָה לְרַיִּם מַה שֶּׁכָּתוּב 'עַיִן תַּחַת עַיִן', וְנוֹתֵן לוֹ דָּמִים שֶׁחַיָּב לוֹ מִבְּרֵאשׁוֹנָה, נִמְצְאוּ מִשְׁפְּטֵי ה' אֱמֶת צָדְקוּ יַחְדָּו", דְּזֶה הָיָה וְנָטַל דָּמִים וְזֶה הָיָה וְנָטַל דָּמִים, וְיַד ה' לֹא תִקְצַר וְרַב לְהוֹשִׁיעַ לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו (אלה המצות (חאניז) מצוה מט).

ב"ק פג: רמב"ם הל' חובל פ"א, ספר המצוות מצות עשה רל"ו, סמ"ג עשין ע', חושן משפט סי א' וסי' ת"כ.

מִצְוָה נ

לַהֲרֹג מְחַיָּב בְּסַיִף (מִצְוַת עֲשֵׂה כ')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבֵּית דִּין לַהֲרֹג הָעוֹבְרִים עַל קְצָת מִצְוֹת בְּסַיִף, וְהוּא הַנִּקְרָא הֶרֶג, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, כ) 'נָקֹם יִנָּקֵם'.

משנה הלכות

או נתעברה בזנות והאב ידוע"ט. נגף בה לאחר מיתת הבעל, לדעת הרמב"ם שייך לאשה[כ] והראב"ד השיג עליו, דשייך ליורשי הבעל. אשת גר ומת הגר הרי הם שלה ויש אומרים שפטור בכהאי גוונא[כא]. נשאה תוך ג' חדשים, והולד ספק משל ראשון או של שני, אינו יכול להוציא אלא בהרשאה מזה לזה[כב]. נתגיירה כשהיא מעוברת זכתה בדמי הוולדות[כג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובבית דין סמוכין.

נ) החייבים סייף. ב' הם הנידונים בסייף, רוצח, ואנשי עיר הנידחת[א].

דיני יום או יומיים. ההורג עבד או שפחה שמל וטבל, ומת בתוך מעת לעת, חייב עליו במזיד ובהתראה, ואם חי מעת לעת פטור[ב].

יז. ב"ק פג: פד. יח. ע"פ תהלים יט, י. יט. עיין ב"ק מג. ועיין ש"ך סי' תכ"ג ס"ק י'. כ. רמב"ם שם ה"ב. כא. שם ה"ג. חו"מ שם ס"ב ובהגה. כב. מנחת חינוך ד"ה ודע. כג. רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"ג.
נ) א. רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו הי"ב. ב. שם הל' רוצח פ"ב הי"א-יב.

מִשְׁפָּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרָה הַתּוֹרָה (במדבר לה, לג) 'וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ', כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה עַל הָאֲדָמָה לָשׁוּב לְקַחַת אֶת הָאָדָם לְאַחַר מִיתָתוֹ טִבְעִית, כְּדִכְתִיב (בראשית ג, יט) 'עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשׁוּב', אָמְנָם נִתְקַלְקְלָה כְּשֶׁקִּבְּלָה דְּמֵי הֶהָרוּג קֹדֶם זְמַנּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ד, יא) 'וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת פִּיהָ לָקַחַת אֶת דְּמֵי אָחִיךָ מִיָּדֶךָ', וְלָכֵן 'לֹא יְכֻפַּר כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ' (עיין דרך פיקודיך מצוה נ, חלק המחשבה אות ה). גַּם כִּי רָצָה הָאֵל לַעֲקֹר מִתּוֹךְ אֲמָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה רַע הַלֵּב וְאַכְזְרִיּוּת, וְעַל כֵּן צִוָּתָה הַתּוֹרָה כָּל מִי שֶׁיִּגְבַּר עָלָיו כַּעַס גָּדוֹל עַד שֶׁיַּכֶּה הַכָּאַת מָוֶת, אֲפִלּוּ לְעַבְדּוֹ שֶׁהוּא בְּבֵיתוֹ וְאֵין לוֹ מוֹשִׁיעַ, שֶׁיּוּמַת הָעוֹשֶׂה אֶת זֶה, אַחַר שֶׁהִגְבִּיר כַּעַס כָּל כָּךְ יֶהֱרֹג, אַף עַל פִּי שֶׁהָעֶבֶד קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא, וְדִין רָאוּי וְכָשֵׁר הוּא, וּמִשְׁפְּטֵי ה' צָדְקוּ יַחְדָּו (חינוך).

סנהדרין מט: רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד, ספר המצוות מצות עשה רכ"ו, סמ"ג עשין צ"ט.

משנה הלכות

עבדי צאן ברזל דיוצאין בראשי איברים לאיש ולא לאשה, ויש להם דין יום או יומיים באיש[ג]. מעוכב גט שחרור איתא בדין יום או יומיים[ד]. עבד של שני שותפין שניהם יש להם דין יום או יומיים[ה]. עשה שליח להרוג השליח חייב דאין שליח לדבר עבירה[ו]. הרג שפחתו מעוברת וחיתה מעת לעת דאינו חייב עליה וילדה בתוך מעת לעת הוולד הוא עבד גמור ואינו משתחרר מחמת מות אמו, ואפילו מתה תחת ידו וחתכו הוולד ממנה הוולד עבד[ז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בבית דין של סמוכין. הרמב"ן לא חשב מצות עשה זו למצוה בפני עצמה לפי כללו שהבאתי במצוה מ"ז.

ג. מנחת חינוך. ד. שם. ה. לחם משנה הל' עבדים פ"ה הט"ו. ותוס' ב"ב נ: בד"ה ר' אלעזר. ו. עיין מנחת חינוך כאן אות יא. ז. מנחת חינוך כאן אות יב.

מִצְוָה נא

נִזְקֵי שׁוֹר (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַבַּיִת דִּין סְמוּכִין לָדוּן בְּדִינֵי שׁוֹר הַמַּזִּיק שֶׁהַזִּיק אָדָם אוֹ מָמוֹן בְּכָל אֹפֶן שֶׁהוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, כח) 'וְכִי יִגַּח שׁוֹר' אוֹ 'כִּי יִגֹּף' (שם, לה).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יֹאמַר הָאָדָם הַבְּהֵמָה אֵין לָהּ דַּעַת וּפָטוּר אֲנִי מֵהֶזֵּקָהּ, אֶלָּא שׁוֹמֵר הַבְּהֵמָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ דַּעַת חַיָּב לִשְׁמֹר אוֹתָהּ כָּרָאוּי שֶׁלֹּא תַּזִּיק לַחֲבֵרוֹ אוֹ מָמוֹנוֹ, וּלְפִיכָךְ אִם תָּפַס הַנִּזָּק אֲפִלּוּ עַתָּה שֶׁאֵין

משנה הלכות

נא) דיני נזקי קרן. שור שהזיק בין בנגיחה פי' בקרן, בין בנגיפה פי' בכל הגוף, ולאו דוקא שור אלא הוא הדין שאר בהמה ועוף שהן ביתיות והזיקו חייב[א]. והשור הוא מד' אבות נזיקין (ב"ק ב.), ובקרן ותולדותיו יש תם ומועד, תם היינו שלא הורגל בזה אלא פעם אחת או ב', ואזי משלם חצי נזק מגופו של שור המזיק, ואם אינו שוה חצי הנזק הפסיד הניזק. ומועד שרגיל בכך ג' פעמים והועד בבעליו משלם נזק שלם ומן העליה ממיטב נכסיו[ב]. מכרו המזיק או שחטו או הקדישו או הפקירו לאחר שהזיק, עיין בפוסקים פרטי הדינים[ג], ולאחר העמדה בדין אינו מועיל כלום[ד].

שור של הקדש. שור של הקדש שהזיק או ניזק פטור ד'רעך' כתיב[ה]. של קדשים קלים תלוי במחלוקת אי קדשים קלים הם ממון הדיוט או ממון גבוה[ו]. פסולי מוקדשין שנפדו יש להם דין נזקין[ז]. תודה ושלמים שהזיקו גובין מבשרם ואוכל הניזק הבשר בקדושה[ח]. שני שוורים שנגחו משלשלין ביניהם, כל אחד משלם חלקו[ט].

של עכו"ם. שור של עכו"ם או גר תושב שנגח שור ישראל משלם נזק שלם בין תם בין מועד, ושל ישראל שנגח לשל עכו"ם בין תם בין מועד פטור מכלום ד'רעהו' כתיב[י].

שאר פרטים. אין משלמין אלא בעדים כשרים[יא]. עבדים חייבים בנזקי שור[יב].

שור שהמית אדם. שור שהמית אדם נסקל[יג], והבעלים משלמין כופר ליורשי המת[יד]. המית עבד משלם שלשים

נא) א. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"א ה"א. חו"מ סי' שפ"ט ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב-ד. חו"מ ס"ב-ה. **ג.** עיין חו"מ סי' ת"ו ס"ב-ג, וסי' ת"ז ס"א-ב. **ד.** חו"מ סי' ת"ז ס"ג. **ה.** רמב"ם שם פ"ח ה"א. **ו.** רמב"ם שם ה"ב, ובלחם משנה שם. **ז.** רמב"ם שם ה"א. **ח.** רמב"ם שם פ"ח ה"ג. **ט.** מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם פ"ח ה"ה. חו"מ סי' ת"ו ס"א. **יא.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ סי' ת"ח ס"א. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם פ"י ה"א. **יד.** רמב"ם שם ה"ד. ופי"א ה"ב.

דָּנִין דִּינֵי קְנָסוֹת אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה יח. עיר מקלט (לידא) פר' משפטים מצוה נב), גַּם רָמַז עַל הַגּוֹף וְנֶפֶשׁ הַבַּהֲמִיּוֹת שֶׁלֹּא יַזִּיק לַנְּשָׁמָה וְיֹאמַר פָּטוּר אֲנִי מֵהֶזֵּקָהּ, כִּי לִפְנֵי בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה עָתִיד לִתֵּן אֶת הַדִּין עַל כָּל מַעֲשָׂיו, וְלָכֵן יִשְׁתַּדֵּל לְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עִוֵּת[טו].

ב"ק ו' פרקים ראשונים, רמב"ם הל' נזקי ממון פ"א, ספר המצוות מצות עשה רל"ו, סמ"ג עשין ס"ו, חושן משפט סי' שפ"ט עד סי' ת'.

מִצְוָה נב

שׁוֹר הַנִּסְקָל (לֹא תַעֲשֶׂה ל"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל וְלֹא לֵהָנוֹת מִבְּשַׂר שׁוֹר הַנִּסְקָל אֲפִלּוּ נִשְׁחַט, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, כח) 'סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ'.

משנה הלכות

שקלים[טז]. היה השור טריפה או בעל השור טריפה פטור השור ממיתה[יז], ואם הרג בפני בית דין אף על פי שהוא טריפה נהרג[יח]. נתכון להרוג בהמה והרג אדם אינו נסקל[יט]. הרג את הטריפה אינו נסקל, ובעליו פטורין מכופר[כ]. וצריך בית דין של כ"ג וסמוכין לדון בדין שור שהמית אדם[כא]. ונוהג בזמן שיש בית דין סמוכין בכל מקום ובכל זמן.

נב) העמדתו לדין. נידון בבית דין של כ"ג בסמוכין דוקא[א]. ונאסר באכילה ובהנאה לאחר גמר דין מיד חוץ מהפרש[ב], ולקצת פוסקים אינו נאסר אלא לאחר מיתה[ג], וכן הוא ברמב"ם[ד]. אין חילוק בין נסקל מחמת שהמית אדם או משום רובע ונרבע[ה].

איסורו. והאוכל כזית מבשרו לוקה משום נבילה ומשום לאו זה[ו]. פרה מעוברת שנגחה הוולד נידון כאמו[ז]. נתעברה לאחר שנגחה, אם ילדה קודם גמר דין הולד מותר, לאחר גמר דין אסור, נתעברה לאחר

טו. ע"ע דרך פיקודיך מצוה נא, חלק המחשבה סוף אות ה. **טז.** רמב"ם שם פי"א ה"א. **יז.** שם פ"י ה"ז. **יח.** שם בראב"ד. **יט.** שם ה"ט. **כ.** שם ה"ג. מנחת חינוך. **כא.** שם הל' סנהדרין פי"א ה"ד. **נב) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"א ה"ד, ושם פ"ה ה"ב, ועיין ט"ז יו"ד סי' קנ"ג סק"א. **ב.** שם הל' מאכלות אסורות פ"ד הכ"ב. **ג.** עיין בתוס' סנהדרין עט: ד"ה בשור שלא נגמר דינו כו'. ועיין גם תוס' ב"ק מה. ד"ה דאם כן ליפלוג בחמץ בפסח. ותוס' בזבחים ע: ד"ה אפילו אחת בריבוא ימותו כולן. **ד.** הל' נזקי ממון פי"א ה"ט-י. **ה.** מנחת חינוך, עיין תוס' כריתות כד. ד"ה אמרו לו נרבע שורו. **ו.** ב"ק מא. ורמב"ם הל' מאכלות אסורות פכ"ד ה"ה, ועיין להלן מש"כ בתמיהת המנחת חינוך. **ז.** רמב"ם הל' נזקי ממון פי"א הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְהַסְכִּים בְּדַעְתֵּנוּ שֶׁכָּל מִי שֶׁבָּאָה תַּקָּלָה לַאֲחֵרִים עַל יָדוֹ מֵרֹחַק הוּא עִם אֻלְּקִים וְעִם אֲנָשִׁים, וַאֲפִלּוּ בְּשׁוֹגֵג כְּמוֹ הַבְּהֵמָה שֶׁאֵין לָהּ דַּעַת, וְכָל שֶׁכֵּן מֵזִיד, וּבְתִתֵּנוּ דַּעְתֵּנוּ עַל דָּבָר זֶה יְבִיאֵנוּ לְהִזָּהֵר הַרְבֵּה בְּכָל מַעֲשֵׂינוּ עַד שֶׁלֹּא תֵּצֵא תַּקָּלָה מִתַּחַת יָדֵינוּ לְעוֹלָם (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְמַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל[ח] 'שׁוֹר זֶה הַשָּׂטָן מְרַקֵּד בֵּין קַרְנָיו', כִּי לֹא הִגִּיעַ לְמִדָּה זוֹ אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנַס בְּתוֹכוֹ וְהוּא הַמִּמִּית, וְלָכֵן רָאוּי לְהַרְחִיקוֹ הַרְחָקָה יְתֵרָה וּלְאָסְרוֹ בַּהֲנָאָה, וְכֵיוָן שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ הִסְכִּימוּ עָלָיו מִלְּמַעְלָה שֶׁהוּא בָּא מִכֹּחַ הַמַּזִּיק הַקַּדְמוֹן, וְקָרוֹב הַדָּבָר לוֹמַר כִּי זֶה רוֹצֵחַ הָיָה גַּם בַּתְּחִלָּה וְנִתְגַּלְגֵּל בְּשׁוֹר זֶה, וְלָכֵן אָסוּר בַּהֲנָאָה כִּי בְּשַׂר הַמֵּת אָסוּר

משנה הלכות

גמר דין תלוי במחלוקת זה וזה גורם[ט]. שור הנסקל שנתערב באחרים כולן נסקלין שכולם נאסרו בהנאה[י].

נפסלו עדיו. נגמר דינו ואחר כך הוזמו העדים, בין קודם שנסקל בין לאחר שנסקל, מותר בהנאה[יא] וכל הקודם בו זכה[יב]. הכחישו את העדים אסור בהנאה ואין סוקלין אותו[יג].

שאר עיונים. ונחלקו הפוסקים אי איסורי הנאה אית להו בעלים, עיין מה שכתבתי בספרי (שו"ת ח"ג סי' קל"ח). וראיתי במנחת חינוך שתמה על מה שאמרו בגמרא (ב"ק מא.) 'ממשמע שנאמר 'סקול יסקל השור' איני יודע שהוא נבילה וכו', 'ולא יאכל את בשרו' למה לי' וכו'. והקשה דאמרינן ביומא (סד.) בשעיר המשתלח 'דחייתו לצוק זהו שחיטתו', אם כן בשור הנסקל נמי דילמא סקילתו זו היא שחיטתו, ומאי פריך בפשיטות 'ממשמע שנאמר 'סקול יסקל השור' איני יודע שהוא נבילה' עיין שם. ואין כאן קושיא, דשעיר המשתלח קרבן הוא וזהו סדר הקרבתו והוי כמליקה בעוף, ושפיר אמרינן דילמא 'דחייתו לצוק זהו שחיטתו'. אבל הכא הסקילה הוא לבער הרע והוי כהורג כל בהמה, ומאי שייך בזה דילמא הוא שחיטתו, וזה פשוט. ועיין רמב"ן על הפסוק (ויקרא טז, ח) "וגורל אחד לעזאזל' וכו', ואין הכונה שיהיה קרבן מאתנו אליו חלילה, אבל תהיה כוונתנו לעשות רצון בוראנו שציונו בכך וכו', וזה טעם הגורלות וכו', אבל היה מעמיד אותם 'לפני ה' פתח אהל מועד' כי

ח. עיין ברכות לג. ובפסחים קיב: **ט.** שם הי"ב, ועיין מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"י. **יא.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ד הכ"ה. **יב.** רמב"ם הל' נזקי ממון שם הי"ג. **יג.** מנחת חינוך ע"פ מס' כריתות כד.

בַּהֲנָאָה, וְלָזֶה רָמַז 'סָקוֹל יִסָּקֵל', כֻּפֶּל הַלָּשׁוֹן רוֹמֵז לַשּׁוֹר וּלְמַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ[ד], **וְהָבֵן** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפח).

ב"ק מא. קידושין נו: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה קפ"ח, סמ"ג לאוין קל"ח, יראים קמ"ב.

מִצְוָה נג

חוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבַּיִת דִּין לָדוּן בְּדִין נִזְקֵי הַבּוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, לג-לד) 'וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר וְגוֹ' וְנָפַל שָׁמָּה שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר. בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהָרִים מִכְשׁוֹל וְנֶזֶק (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה יז), וְיוֹעִיל לְתִקּוּן הַיִּשּׁוּב לְהַעֲמִיד הַמִּשְׁפָּט שֶׁלֹּא יַזִּיק אִישׁ אֶת חֲבֵרוֹ, לֹא בְּגוּפוֹ וְלֹא בְּמָמוֹנוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תנט). גַּם יִשָּׂא כָּל וָחֹמֶר בְּעַצְמוֹ, אִם לְהֶזֵּק מוּעָט חִיַּבְתּוּ תּוֹרָה, הַגּוֹרֵם הֶזֵּק לְכָל הָעוֹלָם בְּתַאֲוַת חֶטְאוֹ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁחַיָּב לְשַׁלֵּם עַד שֶׁלֹּא יְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עִוֵּת

משנה הלכות

שניהם מתנה לה' והוא נתן מהם לעבדו' וכו'. נוהג בזכרים ונקבות בזמן שיש בית דין סמוכין.

נג) החיוב. החופר או פותח בור או שיח או מערה ברשות הרבים ופתחו לרשות הרבים או לרשות חבירו, או חפר ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, והבור עמוק י' טפחים ונפלה לתוכו בהמה ומתה, בעל הבור משלם נזק שלם[א].

אחרים שחפרו. חפר שורו בור ברשות הרבים פטור[ב]. עשה שליח לחפור השליח חייב דאין שליח לדבר עבירה[ג].

בורות שפטורים. העושה בור בחצירו פטור דאין לאחר רשות ליכנס. הפקיר רשותו והפקיר בורו פטור, לא הפקיר בורו חייב[ד]. הקדיש בורו פטור דאין לו בעלים[ה]. אין הבור עמוק י' ונפל לתוכו ומת חייב בעל הבור לשלם מה שפיחתו, והנבילה לניזק[ו].

יד. כלומר הוא והמתגלגל בו. **נג) א.** רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ב ה"א-ב וה"ד. חו"מ סי' ת"י ס"ב וס"ו. **ב.** חו"מ שם ס"ה. **ג.** ב"ק נא. **ד.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ו. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ו. ועיין סמ"ע סק"ה. **ו.** עיין מנחת חינוך אות ח.

בִּתְשׁוּבָה (טעמי מצות שם). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט בּוֹר אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים יֵשׁ דְּגְמָתוֹ "בּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם" אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ[ז], וְזַעַם ה' יִפֹּל שָׁם[ח] כִּי הוּא מוּכָן לְהַנָּקֵם בּוֹ מֵאוֹיְבֵי ה', וְלָכֵן צִוָּה הַכָּתוּב שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה אָדָם שׁוּם תַּקָּלָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים שֶׁלֹּא יִגְרֹם שֶׁיִּפֹּל שָׁם שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, וְשָׁמָּא עֲדַיִן לֹא קִבְּלוּ עָנְשָׁם וְיִדָּחוּ אֶל בְּאֵר הָעֲמָקָה וְהוּא בְּאֵר שַׁחַת, וּמִשָּׁם אֶל תְּמוּרָה אַחֶרֶת חַם וְחָלִילָה, וְכָל הַחוֹפֵר בּוֹר וְאֵינוֹ מְכַסֶּהוּ גּוֹרֵם לִבְאֵר שַׁחַת שֶׁמִּתְרַחֶבֶת וְהוֹלֶכֶת כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (ישעיה ה, יד) 'פָּעֲרָה פִּיהָ לִבְלִי חֹק' (מצודת דוד שם).

ב"ק מט: עד דף נב: רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ב-יג, ספר המצוות מצות עשה רל"ח, סמ"ג עשין ס"ח, חושן משפט סי' ת"י.

מִצְוָה נד

לָדוּן דִּינֵי הַגַּנָּב (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַבַּיִת דִּין לָדוּן דִּינֵי גַּנָּב, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, לז) 'כִּי יִגְנֹב אִישׁ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ חֲמִשָּׁה בָקָר יְשַׁלֵּם תַּחַת הַשּׁוֹר וְאַרְבַּע צֹאן תַּחַת הַשֶּׂה'.

משנה הלכות

וכל אלו נאמרו שנפלו בלילה או שהיה שור שוטה או קטן או סומא, אבל בהמה פיקחת ונפלה ביום פטור מכלום[ט]. נפלו כלים ושאר מטלטלים פטור[י]. נפל אדם והזיק חייב בנזקיו, מת פטור מכלום[יא]. שור של הקדש שנפל פטור, ואפילו פסולי המוקדשין שנפדו ונפלו פטור מגזירת הכתוב[יב]. חפר בור של ט' טפחים והשני השלימו לי' האחרון חייב בכל[יג].

שנים שחפרו. חפר י' ובא אחר והוסיף י' וכן שלישי ואפילו מאה כולם חייבים[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים שעליהם לעשות דין ולא בנקיבות, מכל מקום הנקבות בכלל תשלומין הן[טו].

נד) שיעור החיוב. הגונב משוה פרוטה ולמעלה מישראל עובר בלאו

ז. ע"פ גמ' שבת כב. ח. ע"פ משלי כב, יד. ט. רמב"ם שם הט"ז. חו"מ שם סי"ט. י. רמב"ם שם פי"ג ה"א. חו"מ שם סכ"א. יא. רמב"ם שם פי"ב הט"ז. חו"מ שם ס"כ-כא. יב. רמב"ם שם הי"ז. ועיין במנחת חינוך. יג. שם הי"ב. חו"מ שם סט"ו. יד. רמב"ם שם. חו"מ שם סי"ד. טו. חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּצְטַוָּה לְשַׁלֵּם כֹּפֶל עַל הַגְּנֵבָה, דְּהַגּוֹנֵב מִן הָאָדָם גּוֹנֵב מֵהַמָּקוֹם גַּם כֵּן, שֶׁיִּצְטָרֵךְ לְמַלֵּא חֶסְרוֹנוֹ לְהַנִּגְנָב מַה שֶּׁחִסֵּר מָמוֹנוֹ עַל יְדֵי הַגְּנֵבָה, נִמְצָא דְּגָנַב מִשְּׁנַיִם וְלָכֵן יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְהַנִּגְנָב, דְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹחֵל לוֹ לְהַנִּגְנָב עַל שֶׁלּוֹ (עיין גם שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' רסח). **גַּם דְּמֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָנֶה רוֹצֶה מָאתַיִם וְאֵין אָדָם מֵת וַחֲצִי תַּאֲוָתוֹ בְּיָדוֹ**[א], **וְלָכֵן כְּפִי מַה שֶּׁמִּתְאַוֶּה לִכְפֹּל יִלָּקֵה בְּחֶסֶר כֹּפֶל** (כלי יקר שמות כא, יב). **גַּם כְּפִי שֶׁרָצָה לְחַסֵּר אֶת חֲבֵרוֹ כֵּן יִתְחַסֵּר מָמוֹנוֹ**[ב]. **וְתֵכֶף שֶׁגָּנַב נִתְחַיֵּב כֹּפֶל לִבְעָלָיו, וְכַאֲשֶׁר שָׁנָה**

משנה הלכות

ואינו לוקה דניתן להשבון[ג]. פחות משוה פרוטה אסור לגנוב מדברי תורה ככל חצי שיעור[ד].

דיני כפל. וצריך לשלם כפל אם היו עדים[ה].

הודה מעצמו פטור מן הכפל[ו]. אין הגניבה בעין משלם מן היפה שבנכסים[ז]. גנב בהמה שוה ד' זוז ובשעת העמדה בדין שוה זוז, אם הוא בעין חוזר לבעלים, ואם אינה בעין משלם הקרן כשעת הגניבה והכפל כשעת העמדה בדין, שוה בשעת הגניבה זוז ובשעת העמדה בדין ד' משלם קרן וכפל כשעת הגניבה, ואם איבדה בידים משלם קרן וכפל כמו שהוא עכשיו[ח]. נאנסה מיד הגנב חייב לשלם[ט]. נכנסה לחצר ונעל בפניה נעשה גנב[י]. גונב מבית הגנב פטור מכפל[יא]. הגונב את ההקדש פטור מכפל, וכן הגונב מעכו"ם אפילו למאן דאמר גזל עכו"ם דאורייתא[יב]. והגונב עבדים וקרקעות פטור מכפל[יג].

דיני ארבעה וחמשה. ארבעה וחמשה אינו חייב לשלם אלא בשוחט שחיטה כשירה ולא בנתנבלה, אבל שחט ונמצאת טריפה, השוחט לרפואה, ולכלבים חייב בארבעה וחמשה[יד]. השוחט עז חייב בארבעה וחמשה[טו].

שאר דיני גניבה. אין לו לשלם את הקרן בית דין מוכרין אותו בגניבתו, ודוקא לאיש ולא לאשה[טז]. ובכלל המצוה לדון גונב נפש במיתה, וגנב שנמצא במחתרת מותר להרגו

א. ראה קה"ר א, יג: 'אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו, אלא אן אית ליה מאה בעי למעבד יתהון תרתין מאוון ואן אית ליה תרתי מאוון בעי למעבד יתהון ארבעה מאה'. **ב.** בשו"ת משנה הלכות שם הבאנו קצת ראייה לענין זה מהש"ס עיין שם. **נד) ג.** רמב"ם הל' גניבה פ"א ה"א. חו"מ סי' שמ"ח ס"ב. **ד.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"א, ועיין מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. סמ"ע שם ס"ק י. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. סמ"ע שם. **ז.** רמב"ם שם פ"ג הי"א. חו"מ שם ס"ה. **ח.** רמב"ם שם פ"א הי"ד. חו"מ סי' שנ"ד ס"ג. **ט.** מנחת חינוך, עיין סנהדרין עב. ומגיד משנה הל' גניבה פ"ט הי"ג. **י.** רש"י ב"מ י: ד"ה גגו חצרו וקרפיפו מנין. ועיין קצות החושן סי' שמ"ח ס"ק ב. **יא.** רמב"ם שם פ"א הי"ז. **יב.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. **יג.** רמב"ם שם ה"ב. **יד.** שם ה"ח. **טו.** עיין מה שכתבתי בזה בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קע"ב. **טז.** רמב"ם שם פ"ג הי"א-יב.

בְּאוֹלְתּוֹ שֶׁטָּבַח וּמָכַר הֲוָה כִּגְנֵבָה חֲדָשָׁה וּמְשַׁלֵּם כֶּפֶל עַל הַכֶּפֶל וַהֲוָה תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה (דרך פיקודיך מצוה נד, חלק המחשבה אות ב)[יז]. גַּם כִּי הַגּוֹנֵב מַכְחִישׁ בְּהַשְׁגָּחָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בִּפְרָטֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁהוּא הַזָּן וּמְפַרְנֵס לַכֹּל תָּמִיד בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה, וְאִם טָבַח וּמָכַר שֶׁהִגִּיעַ רִשְׁעָתוֹ עַד מִדָּה זוֹ קָנָסוֹ אוֹתוֹ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה נד). וְטַעַם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה יֵשׁ אוֹמְרִים שׁוֹר שֶׁבִּטְּלוֹ מִמְּלַאכְתָּה מְשַׁלֵּם חֲמִשָּׁה, וְיֵשׁ אוֹמְרִים הַתּוֹרָה חָסָה עַל הַגַּנָּב שֶׁטָּרַח לְהוֹלִיךְ הַשֶּׂה עַל כְּתֵפוֹ וּלְפִיכָךְ אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא אַרְבָּעָה אִם טָבַח וּמָכַר (עיין ב"ק עט: מובא באלה המצות שם).

ב"ק פרק ז, סנהדרין עב.: רמב"ם הל' גניבה פ"ג ופ"ט, ספר המצוות מצות עשה רל"ט, סמ"ג עשין ע"ח, יראים רנ"ה, חושן משפט סי' שמ"ח.

משנה הלכות

במחתרתו[יח], ואם בטוח לו שלא יהרגנו אסור להרגו[יט]. ואסור לגנוב דעת הבריות[כ]. תשלומי קרן נוהג בכל מקום ובכל זמן על פי בית דין כל שהוא, ותשלומי כפל נוהג במקום שיש בית דין סמוכין. יש מקשים לפי מה דקיימא לן אין הולכין בממון אחר הרוב, איך משכחת לה חיוב תשלומי ארבעה וחמשה בטביחה, דילמא במקום נקב שחט ונקיבת הושט נבילה, ושוחט ונתנבלה בידו אפילו לרבנן פטור מארבעה וחמשה, ואין לומר דהולכין בתר רובא דהא בממון אין הולכין אחר הרוב. ולעניות דעתי קושיא זו טעות הוא, דתשלומין דארבעה וחמשה חייבה התורה לשלם בשעת שחיטה הראויה לאכילה, וכיון דשחיטה ראויה לאכילה הוא חייב בתשלומין אף דיש לחוש דילמא במקום נקב שחט, אבל כיון דכשירה היא ראויה היא. אלא דלרמב"ם דחייש למיעוטא היה מקום לקושיתם ז"ל, האיך חייבה התורה בארבעה וחמשה ליחוש דילמא במקום נקב שחט, ויש לומר כגון שבדק הושט קודם שחיטה, והבן. ועיין בשו"ת בית שערים חלק יורה דעה (סי' ל').

יז. ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה יט (בסוגריים שם). **יח.** רמב"ם שם פ"ט ה"ו. **יט.** שם ה"י. **כ.** רמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"א. חו"מ סי' רכ"ח ס"ו.

מִצְוָה נה

לָדוּן דִּין שֵׁן וְרֶגֶל (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבֵּית דִּין לָדוּן דִּין בְּהֵמָה שֶׁהִזִּיקָה לַחֲבֵרוֹ בַּשֵּׁן אוֹ בָּרֶגֶל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ד) 'כִּי יַבְעֶר אִישׁ' וְהַיְנוּ שֵׁן, וְנֶאֱמַר 'וְשִׁלַּח אֶת בְּעִירָה וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר' שֶׁהוּא רֶגֶל, עַל שְׁנֵיהֶם 'מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁבְּהֶמְתּוֹ מְזוֹנוֹתֶיהָ עָלָיו, אִם נִכְנְסָה בִּשְׂדֵה חֲבֵרוֹ וְאָכְלָה שָׁם אוֹ הִפְסִידָה יוֹנְקוֹתָיו בְּרַגְלֶיהָ מְשַׁלֵּם 'מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ' כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נִזְהָר מִלְּהַזִּיק וּלְהִתְחַיֵּב בְּמֵיטַב שָׂדֵהוּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה כ). וּלְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה (ב"ק ב.) 'אַרְבָּעָה אָבוֹת נְזִיקִין, הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר, וְהַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר' הֵם הַשֵּׁן וְהָאֵשׁ כִּי אֵלּוּ הֵם אָבוֹת הַמַּזִּיקִין, וּמֵהֶם נִמְשָׁכִין הַתּוֹלְדוֹת[א]. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַשֵּׁן וְהָרֶגֶל רוֹמְזִים בַּדְּבָרִים הַקָּשִׁים וְהַמַּזִּיקִים כְּעִנְיַן רֶגֶל הַשּׁוֹר 'וְשֵׁן בְּהֵמֹת אֲשַׁלַּח בָּם'[ב], וְכַאֲשֶׁר גָּרְמוּ עֲוֹנוֹת

משנה הלכות

נה) גדר שן והרגל. בהמה שנכנסה לרשות חבירו ואכלה מה שדרכה לאכול או שהזיקה ברגלה דרך הליכתה, הבעלים משלמין נזק שלם, דמועדים הם מתחילה על שן ורגל[ג].

חיובם. יש לו למזיק מעות וקרקעות לדעת הסמ"ע[ד] הברירה ביד המזיק, ולדעת הש"ך[ה] הברירה ביד הניזק. שן ורגל אינו חייב אלא ברשות הניזק[ו]. אכלה אוכלים הרעים שאינה נהנית מהם פטור[ז].

הקדש והפקר. הזיקו הקדש פטור. שור הפקר שהזיק פטור[ח], הזיק ואחר כך הפקירו פטור[ט]. זכה בו אחר אינו חייב לשלם כלל אפילו מה שנהנית[י]. נתן הבהמה לשומר נכנס השומר תחת הבעלים לכל דבר[יא].

א. עיין אלה המצות (חאגיז) ריש מצוה נא. **ב.** דברים לב, כד. ב"ק ג. **נה) ג.** רמב"ם הל' נזקי ממון פ"א ה"ב. חו"מ סי' שפ"ט ס"ב. **ד.** סי' תי"ט סק"א. **ה.** שם סק"ב. **ו.** רמב"ם שם פ"א ה"ז, פ"ג ה"א. חו"מ סי' שפט סי"א, וסי' שצ"א ס"ז. **ז.** רמב"ם שם פ"ג ה"ג. ועיין חו"מ סי' שצ"א ס"א וס"ג. **ח.** מנחת חינוך אות ו' ע"פ תוס' ב"ק ו: ד"ה שור רעהו. **ט.** רמב"ם שם פ"ח ה"ד. חו"מ סי' ת"ו ס"ב-ג. ועיין מנחת חינוך שם. **י.** חו"מ שם. ועיין מנחת חינוך שם. **יא.** רמב"ם שם פ"ד ה"ד. חו"מ סי' שצ"ו ס"ח.

יִשְׂרָאֵל וְהִזִּיקוּ בַּשָּׂדֶה, הוּא הַמָּלֵא כָּל טוּב, וְכָל טוּב אֲדוֹנָיו בְּיָדוֹ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַחֲזִיר הַשֶּׁפַע וְהַטּוֹב הָרָאוּי לָצֵאת לַחוּץ וְאֵינוֹ יוֹצֵא רַק נִשְׁאָר בַּשָּׂדֶה אֲשֶׁר נִזַּק, וְזֶה 'מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם' לְהַשְׁלִים הַחִסָּרוֹן

(ספר הקנה (על המצוות) נזקי קרן שן ורגל דף קמו: הובא במצודת דוד (רדב"ז) מצוה תנט).

ב"ק פרק א-ב-ג, גיטין מט. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"א, ספר המצוות מצות עשה ר"מ, סמ"ג עשין פ"ז, חושן משפט סי' ש"צ.

מִצְוָה נו

לָדוּן בְּנִזְקֵי אֵשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבַּיִת דִּין לָדוּן וּלְחַיֵּב לְשַׁלֵּם לְמִי שֶׁהִזִּיק לַחֲבֵרוֹ בְּאֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ה) **'כִּי תֵצֵא אֵשׁ וְגוֹ' שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעֵר'.**

משנה הלכות

תולדות. תולדות הרגל, הזיקה ברגלה או בגופה או בשערה דרך הליכה[יב], ניתזו צרורות מתחת רגלה על כלים ונשברו אלו הם תולדות הרגל ומשלמין חצי נזק הלכה למשה מסיני[יג]. אכלה כסות וכלים או שאר דברים שאין דרכה לאכלם משלם חצי נזק שזה שינוי הוא והוי תולדה דקרן[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, והנקבות בכלל תשלומין.

נו) גדר אש. המדליק אש בתוך שלו ויצא מעצמה והזיקה בתוך של חבירו חייב נזק שלם[א].

הרחקה ותולדות. הרחיק כשיעור הרחקה ועברה, או שעברה שלולית או נהר של ח' אמות פטור[ב]. ליחכה אבניו ונירו של חבירו חייב[ג]. אבניו וסכיניו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה חייב משום תולדות אש[ד].

חיציו או ממונו. ובגמרא (ב"ק כב.) פליגי אשו משום ממונו או משום חציו, וקיימא לן אשו משום חציו[ה].

טמון. מבעיר בתוך שלו והלכה בגדיש של חבירו וכלים טמונים בגדישו ואכלם האש פטור[ו]. מבעיר בשל חבירו חייב הטמון[ז].

יב. רמב"ם שם פ"א ה"י. חו"מ סי' ש"צ ס"א. **יג.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב. חו"מ שם ס"ג. **יד.** רמב"ם שם פ"ג ה"ג. חו"מ סי' שצ"א ס"ב. **נו) א.** רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ד ה"א. חו"מ סי' תי"ח ס"ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ב וס"ד. **ג.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם ס"ב. **ד.** רמב"ם שם הט"ז. חו"מ סי' תי"א ס"א. **ה.** רמב"ם שם פי"ד הט"ו. חו"מ סי' תי"ח סי"ז. **ו.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם סי"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יֹאמַר כֵּיוָן שֶׁהָאֵשׁ יָצָא מֵעַצְמוֹ וְלֹא הִזִּיקוֹ בַּיָּדַיִם וְגַם לֹא בְּמָמוֹנוֹ אֵינוֹ חַיָּב לְשַׁלֵּם, קָא מַשְׁמַע לָן כֵּיוָן שֶׁדַּרְכּוֹ הָאֵשׁ לָצֵאת מֵעַצְמוֹ צָרִיךְ לְשָׁמְרוֹ וְלָכֵן 'שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעֵר' (עיין שלה"ק פר' משפטים דרך חיים תוכחות מוסר. ועיין חינוך). **וּבַגְּמָרָא אָמְרוּ** (ב"ק כב: ועיין שם ס:) 'כִּי תֵּצֵא אֵשׁ' אֲפִלּוּ מֵעַצְמָהּ, וּבָא לַעֲשׂוֹת אֹנֶס כְּרָצוֹן וְשֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּן כְּמִתְכַּוֵּן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה כא. ועיין שלה"ק שם). **עוֹד בַּגְּמָרָא** (ב"ק ס:) 'אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָלַי לְשַׁלֵּם אֶת הַבְּעֵרָה, אֲנִי הִצַּתִּי אֵשׁ בְּצִיּוֹן שֶׁנֶּאֱמַר (איכה ד, יא) 'וַיַּצֵּת אֵשׁ בְּצִיּוֹן וַתֹּאכַל יְסֹדֹתֶיהָ', וַאֲנִי עָתִיד לִבְנוֹתָהּ בָּאֵשׁ שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה ב, ט) 'וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהּ נְאֻם ה' חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב וּלְכָבוֹד אֶהְיֶה בְתוֹכָהּ''. **וְעַל דֶּרֶךְ** הָרֶמֶז מְרַמֵּז לְאֵשׁ הַמַּחֲלֹקֶת וְכַעַס שֶׁצָּרִיךְ לִשְׁמֹר שְׁמִירָה יְתֵרָה שֶׁלֹּא תֵּצֵא אֲפִלּוּ בְּאֹנֶס (שלה"ק שם), **וְהָאֵשׁ נִמְשֶׁכֶת** מִן הָאֵשׁ הַגְּדוֹלָה שֶׁעַל רֹאשׁ רְשָׁעִים תָּחוּלִ[ט], וְכָל שְׁלוּחָיו אֵשׁ אוֹכְלָה אֵשׁ, וְגוּפָם אֵשׁ, וְסוּסֵי אֵשׁ, וְרִכְבֵי אֵשׁ, וּכְלֵי מִלְחַמְתָּם אֵשׁ, וְהַמַּדְלִיק אֶת אֵשׁ הַמַּחֲלֹקֶת נַעֲשֶׂה כְּאַחַד מֵהֶם, וְאוֹי לוֹ לְמִי שֶׁפָּגַע בָּהֶם.

ב"ק כב.: ס. רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ד, ספר המצוות מצות עשה רמ"א, סמ"ג עשין ס"ט, חושן משפט סי' תי"ח.

משנה הלכות

היה עבד כפות לגדיש וגדי כפות ונשרפו פטור על הגדי דקם ליה בדרבה מיניה, לא היה כפות חייב לשלם דהיה ליה לעבד לברוח ופטור על העבד[יא].

שנים שעשו. אחד הביא אש והאחרון עצים או להיפך האחרון חייב, בא אחד וליבה המלבה חייב, ליבה וליבתה הרוח חייב[יב]. ליבו שנים כאחד פטורין, והוא דאין בכל אחד ללבות[יג]. שלחה ביד חרש שוטה וקטן המשלח חייב[יד], ביד פיקח השליח חייב דאין שליח לדבר עבירה[טו]. הזיקה אדם המבעיר חייב בה' דברים, נזק צער ריפוי שבת ובושת[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן

ח. ע"ע רבינו בחיי שמות כה, ה. **ט.** ע"פ ירמיה כג, יט. **י.** ע"ע זוה"ק ח"א לג. 'ומחלוקת הוה בשני, דביה אתברי גיהנם, דאיהו נורא דדליק, כמה דאת אמר (דברים ד, כד) 'אש אוכלה הוא', וזמין לאשראה על רישייהו דחייביא'. **יא.** רמב"ם שם ה"י. **יב.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם ס"ט. **יג.** שם ברמ"א. **יד.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ז. **טו.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ח. **טז.** רמב"ם שם הט"ו. חו"מ סעי' י"ז.

מִצְוָה נז

דִּינֵי שׁוֹמֵר חִנָּם (מִצְוַת עֲשֵׂה כ״ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִין שׁוֹמֵר חִנָּם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ו) 'כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמֹר וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַשּׁוֹמֵר חִנָּם אֵין לוֹ תּוֹעֶלֶת כְּלָל מִזֶּה, שֶׁלֹּא קִבֵּל שָׂכָר עַל שְׁמִירַת הַפִּקָּדוֹן אֶלָּא גּוֹמֵל חֶסֶד הוּא, וְלָכֵן פָּטוּר מִן הַכֹּל חוּץ מִן הַפְּשִׁיעָה דְּדָמֵי לְמַזִּיק בַּיָּדַיִם (אלה המצות (האגיז) מצוה נז. מורה נבוכים ח״ג פמ״ב). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְפִי מַה שֶּׁכָּתַב בְּמִדְרָשׁ הַנֶּעְלָם (זוהר חדש לא.) עַל פָּסוּק (איכה ג, כג) 'חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ', שֶׁהָאָדָם מַפְקִיד הַנְּשָׁמָה בְּכָל לַיְלָה וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נֶאֱמָן בְּפִקְדוֹנוֹ אֲשֶׁר הֶפְקַד אִתּוֹ וּמַחֲזִיר

משנה הלכות

ובכל בית דין בזכרים, והנקבות בתשלומין אם הזיקו[יז].

נז) חיובי שומר חנם. שומר חנם (במטלטלין) פטור בכל חוץ מן הפשיעה, וחייב לישבע שאינו ברשותו שבועה דאורייתא, ומגלגלין עליו שלא פשע ושלא שלח בה יד[א]. הביא עדים שאינו ברשותו פטור משבועה[ב]. שמירה בבעלים פטור אף מפשיעה[ג]. פשע לענין אש, ולא נשרף אלא נגנב, חייב דתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב[ד], אבל מתה פטור[ה].

דיני שמירה. השולח יד בפקדון אפילו על ידי שליח חייב בכל האונסין[ו]. אינו חייב בשמירה עד שמשך הפקדון[ז]. קיבל עליו לשמור כסף ונמצא של זהב אינו חייב אלא כסף[ח]. כלה הזמן שקיבל עליו, כל זמן שלא החזיר לבעלים הוה שומר חנם[ט]. שומר שמסר פקדון לאשתו ובני ביתו ולא שמרו כראוי חייבין לשלם, ואם אין להם, בעל הבית משלם, שאם לא כן כל אדם שיפקידו אצלו פקדון יאכלוהו בני ביתו ויפטר[י]. דיני השמירה הכל לפי המקום והזמן ששומרין שם אותן הדברים[יא]. הפקיד ערב שבת עם

יז. חינוך לעיל מצוה נ״ה. **נז) א.** רמב״ם הל׳ פקדון פ״ד ה״א. חו״מ סי׳ רצ״א ס״א, וסי׳ רצ״ד ס״ב. **ב.** רמב״ם הל׳ שכירות פ״ג ה״א. חו״מ סי׳ רצ״ד ס״ב, ועיין שם בנתיבות סק״ב. **ג.** רמב״ם הל׳ שכירות פ״א ה״ג. חו״מ סי׳ רצ״א סכ״ח. **ד.** רמב״ם הל׳ פקדון פ״ד ה״ו. חו״מ סי׳ רצ״א ס״ו. **ה.** רמב״ם שם פ״ג ה״י. חו״מ שם ס״ט. **ו.** רמב״ם הל׳ גזילה פ״ג הי״א. חו״מ סי׳ רצ״ב ס״ה. **ז.** רמב״ם הל׳ שכירות פ״ב ה״ח. חו״מ סי׳ רצ״א ס״ה בשם יש מי שאומר, והש״ך שם ס״ק יג כתב שכן עיקר. **ח.** חו״מ סי׳ רצ״א ס״ד. **ט.** מנחת חינוך. **י.** רמב״ם הל׳ פקדון פ״ד ה״ט. חו״מ שם סעי׳ כ״ד. **יא.** חו״מ שם סי״ח ברמ״א.

נִשְׁמָתוֹ בְּכָל יוֹם חֲדָשָׁה, וְלִפְעָמִים הוּא שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁאֵין לוֹ זְכוּתִים, וְהוּא מוֹשֵׁךְ מִצַּד הַחֵן וָחֶסֶד וְנוֹתֵן לוֹ מַתְּנַת חִנָּם כִּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא. וְהַנְּשָׁמָה הוּא פִּקָּדוֹן בָּאָדָם וְצָרִיךְ לְהַחֲזִירָהּ לִבְעָלֶיהָ שֶׁהוּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, לָכֵן צָרִיךְ לְהִזָּהֵר שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ שֶׁלֹּא לְצָרְכָהּ כְּמוֹ בְּפִקָּדוֹן וְלֹא לִמְעֹל בָּהּ (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקיג).

ב"ק פרק ט, ב"מ פרק ג, רמב"ם הל' פקדון פ"ד, ספר המצוות מצות עשה רמ"ב, סמ"ג עשין פ"ח, חושן משפט סי' רצ"א.

מִצְוָה נח

דִּינֵי טוֹעֵן וְנִטְעָן (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִין טוֹעֵן וְנִטְעָן, כְּלוֹמַר כָּל מִי שֶׁתּוֹבֵעַ אֶת חֲבֵרוֹ בְּשׁוּם דָּבָר בִּשְׁוֵה פְּרוּטָה וּלְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ח) 'עַל כָּל דְּבַר פֶּשַׁע עַל שׁוֹר עַל חֲמוֹר עַל שֶׂה עַל שַׂלְמָה עַל כָּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה'.

משנה הלכות

חשיכה כסף אין צריך לקברו ולהטמין בקרקע עד מוצאי שבת קודש[יב].

יוצאים מן הכלל. קרקעות ועבדים ושטרות אין בהם דין שומרים, וכן הקדש ומטלטלין של עכו"ם אין להם דין שומרין[יג]. שומר חנם שהתנה להתחייב בכל האונסין חייב אפילו בלא קנין[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובכל בית דין.

נח) דיני מודה במקצת. הטוען על חבירו טענת ממון, פקדון, או הלואה, וכיוצא בהן בשוה פרוטה ולמעלה, אם הודה חייב לשלם, כפר בכל פטור אפילו משבועה, הודה במקצת או שיש לו לתובע עד אחד חייב שבועה מדאורייתא ונפטר[א]. והמחייב שבועה יש בו ז' תנאין, א', שיהיה הטענה שתי מעה כסף או יותר וההודאה לכל הפחות בפרוטה[ב]. ב', שיהיה הטענה בדבר שבמשקל שבמידה ושבמנין, טען כיס מלא מעות מסרתי לך והנתבע אומר איני יודע אינו מחייב שבועה מהתורה[ג]. ג', שיהא ההודאה ממין הטענה, טענו שוורים והודה לו בצאן

יב. רמב"ם הל' פקדון פ"ד ה"ה. חו"מ שם סט"ז. **יג.** רמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"א. חו"מ סי' ש"א. **יד.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ סי' רצ"א סכ"ז. **נח) א.** רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א ה"א וה"ג. חו"מ סי' פ"ז ס"א, וסי' פ"ח ס"ה. **ב.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. חו"מ סי' פ"ח ס"א. **ג.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. חו"מ שם סכ"ג.

מִשְׁפָּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַנְהִיג הָעוֹלָם בְּצֶדֶק וּמִשְׁפָּט וְלַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין הַמְּרִיבִים. וְאִם טָעַן עַל חֲבֵרוֹ טַעֲנַת מָמוֹן וְהוֹדָה בְּמִקְצָת הַטְּלָה עָלָיו הַתּוֹרָה שְׁבוּעָה, דַּ'חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעֵז פָּנִים בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ, וְהַאי בְּכוּלֵי בָּעֵי דְּלוֹדֵי, וְהַאי דְּכָפַר לֵהּ בְּפַלְגָּא אִשְׁתַּמּוֹטֵי הוּא דְּקָא מִשְׁתַּמֵּיט לֵהּ, סָבַר עַד דְּהָוֵי לִי זוּזֵי וּפָרַעְנָא לֵהּ, הִלְכָךְ רָמֵי רַחֲמָנָא שְׁבוּעָה עֲלֵהּ כִּי הֵיכָא דְּלוֹדֵי לֵהּ בְּכוּלֵּהּ'[ד] (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה נח. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקכט).

משנה הלכות

פטור, טענו בהמות והודה בשה וכפר בשאר חייב, וכיוצא בזה[ה]. ד', שיהיה הטענה בדבר שמסר לו, אבל המוצא מציאה והחזירה וטענו הבעלים יותר היה אינו נשבע[ו]. ה', שיהיה הטענה בין התובע והנתבע, טענו ליורשים כך וכך והיורשים שהם הנתבעים אומרים אינו אלא כך פטורים משבועה[ז]. ו', החזיר הנתבע לידו המקצת מיד, ואמר לו הילך, פטור משבועה דמודה במקצת[ח]. ז', הודה במקצת בדבר שיש עליו שטר או עדים, כגון התובע מאה זוז ויש שטר או עדים על חמישים והודה בחמישים וכפר בשאר, פטור משבועה[ט].

שבועת היסת. ומפני תיקון העולם תיקנו שבועת היסת היכא דליכא להני תנאי[י]. טען שתי כלים אפילו שוין כל שהוא והודה באחת חייב שבועה מהתורה[יא]. המחוייב שבועה היסת יכול להפכה על שכנגדו וישבע ויטול[יב]. שבועה של תורה בנקיטת חפץ, ושבועת היסת בלא נקיטת חפץ[יג]. וכתב רבינו ירוחם (נתיב י"ד ח"ג) בשם רב האי גאון שמי שנטל תחנונים או סידור תפילות וסליחות ושאר כתבי קודש ונשבע שבועה באותו ספר, אותה שבועה כשבועת ספר תורה, כי יש בהם כמה שמות של הקדוש ברוך הוא, ולא עוד אלא כיון שכתוב בהם כל אותיות שבאל"ף בי"ת הרי מצטרפין אותיות שלהן לכמה שמות ולכמה גופי תורה.

שאר פרטי דינים. השותפין והאריסין נשבעין בנקיטת חפץ אף על הספק[יד]. שבועה דאורייתא אין מהפכין, ועל נתבע לישבע וליפטר או לשלם לתובע, ובשבועת היסת דרבנן מהפכינן[טו], נשבע מדאורייתא משמתין אותו אם לא יעמוד ויורדין לנכסיו[טז]

ד. גיטין נא: ב"ק קז. ב"מ ג.: **ה.** רמב"ם שם פ"ג ה"ח. חו"מ שם ס"ז. **ו.** רמב"ם הל' גזילה פי"ג ה"כ. חו"מ סי' רס"ז סכ"ז. **ז.** חו"מ סי' ק"ח ס"א. **ח.** רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א ה"ג. חו"מ סי' פ"ז ס"א. **ט.** רמב"ם שם פ"ד ה"ד. חו"מ סי' פ"ח סכ"ח וס"ל. **י.** רמב"ם שם פ"א ה"ג. חו"מ סי' פ"ז ס"ח. **יא.** רמב"ם שם פ"ג ה"ה. חו"מ שם סי' פ"ח ס"ג. **יב.** רמב"ם שם פ"א ה"ד. חו"מ סי' פ"ז סי"א. **יג.** רמב"ם הל' שבועות פי"א הט"ו, והל' טוען ונטען פ"א ה"ג. חו"מ סי' פ"ז סי"ג. **יד.** רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א ה"ב. חו"מ סי' צ"ג ס"א. **טו.** רמב"ם שם ה"ד-ה. חו"מ סי' פ"ז סי"א. **טז.** רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א ה"ד. חו"מ סי' פ"ז ס"ט.

גַּם רָמַז לְפָרֵט הַחֲטָאִים כְּשֶׁמְּתְוַדֶּה, וְעַל כָּל דְּבַר פֶּשַׁע יֹאמַר כִּי הוּא זֶה', דִּמְכַסֶּה פְּשָׁעָיו לֹא יַצְלִיחַ'[יז], וִיבַקֵּשׁ רַחֲמִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה כג).

ב"ק פרק ג, ב"מ פרק ג ופרק ח, שבועות פרק ה, רמב"ם הלכות טוען ונטען, ספר המצוות מצות עשה רמ"ו, סמ"ג עשין צ"ה, חושן משפט סי' פ"ז.

מִצְוָה נט

דִּינֵי שׁוֹמֵר שָׂכָר וְהַשּׁוֹכֵר (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבֵּית דִּין לָדוּן בְּדִין נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׁוֹכֵר, פֵּרוּשׁ שׁוֹמֵר פִּקָּדוֹן חֲבֵרוֹ בְּשָׂכָר, אוֹ שׁוֹכֵר בְּהֵמָה אוֹ מִטַּלְטְלִין מֵחֲבֵרוֹ וְנָפַל מַחֲלֹקֶת בֵּינֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ט) 'כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וְכָל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר'.

משנה הלכות

ולא מדרבנן. היה חשוד על השבועה מדאורייתא, כנגדו נשבע ונוטל ומדרבנן אין שכנגדו נשבע ונוטל[יח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים אבל לא בנקבות.

נט) דיני שומר שכר ושוכר. השומר פקדון חבירו בשכר, או שכר בהמה או מטלטלין מחבירו ונגנב או נאבד חייב בתשלומין[א], ואפילו לא שילם לו עדיין השכר[ב]. נאנסו כגון נשברו או נשבו או מתה הבהמה פטור מתשלומין וחייב שבועה לאמת דבריו[ג]. נתן לו פחות משוה פרוטה לא הוה שומר שכר[ד].

גדרי שכר. הנהנה בשוה פרוטה, אפילו לא נתן, נעשה הנפקד על ידי זה שומר שכר[ה]. המפקיד אצל חנוני מעות מותרים הוי ליה שומר שכר כיון דיש לו רשות להשתמש בהם, קשורים לא הוי שומר שכר[ו]. שומר אבידה או מלוה על המשכון דעת הרמב"ם[ז] דהוי שומר שכר משום פרוטה דר' יוסף והרבה חולקין[ח]. ועיין בחושן משפט[ט], ובנתיבות[י] כתב דגבאי צדקה לא הוי שומר שכר משום פרוטה דר' יוסף דלא הוה בכלל עוסק במצוה פטור מן המצוה כיון שאין עליו חיוב להיות גבאי צדקה, ודבריו תמוהין מתשובות מהרי"ק (שורש ו'), ויש בזה הרבה

יז. ע"פ משלי כח, יג. **יח.** רמב"ם שם פ"ב ה"א וה"ד וה"ז. חו"מ שם סי"ג. **נט) א.** רמב"ם הל' שכירות פ"א ה"ב. חו"מ סי' ש"ג ס"א-ב. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ג. **ד.** ש"ך שם סק"א. **ה.** מנחת חינוך ע"פ דין חנוני שבחו"מ סי' רצ"ב ס"ז, ודין אומן שבסי' ש"ו ס"א. **ו.** רמב"ם הל' שאלה פ"ז ה"ו-ז. חו"מ סי' רצ"ב ס"ז. **ז.** הל' גזילה פי"ג ה"י. **ח.** רמ"א סי' רס"ז סט"ז. **ט.** סי' ע"ב וסי' רס"ז. **י.** סי' ע"ב סקי"ט.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּחָיְב בְּנִגְנְבָה וַאֲבֵדָה לְפִי שֶׁקִּבְּלוּ אַחֲרָיוּת עֲלֵיהֶם[יא], וּפָטוּר מֵאָנָסִים דְּכֵיוָן דִּשְׁנֵיהֶם הַשּׁוֹמֵר וּבַעַל הַמָּמוֹן מִשְׁתַּתְּפִין בַּתּוֹעֶלֶת, שֶׁהַשּׁוֹמֵר מְקַבֵּל מָמוֹן שְׁמִירָתוֹ וְהַמַּשְׁכִּיר מְקַבֵּל שְׂכִירוּת עֲבוּר חֶפְצוֹ מֵהַשּׁוֹכֵר, וְלָזֶה נֶחְלְקוּ הַנָּזָקִים בֵּין שְׁנֵיהֶם. מַה שֶּׁיָּבֹא נֶזֶק מִפְּנֵי מִעוּט הַשְׁמִירָה הוּא מִכִּים הַשּׁוֹמֵר, וְהֵינוּ גְּנֵבָה וַאֲבֵדָה, וְהַנָּזָקִים שֶׁאֵין תַּחְבּוּלָה לְמָנְעָם, וְהוּא שְׁבוּרָה וּשְׁבוּיָה וּמֵתָה, הֵם מִכִּים בַּעַל הַמָּמוֹן (מורה נבוכים ח"ג פמ"ב). וְרָמַז יֵשׁ שֶׁאָנַחְנוּ שׁוֹמְרֵי שָׂכָר עַל הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת, שֶׁהַתּוֹרָה יָעֲדָה לָנוּ שְׂכַר פֵּרוֹתֵיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן לָעוֹלָם הַבָּא[יב], וְעָלֵינוּ לְשָׁמְרָם, וְאִם נִתְעַצֵּל בְּקִיּוּמָם וּבִשְׁמִירָתָם אָנוּ חַיָּבִים בְּתַשְׁלוּמִין, אֲבָל אֹנֶס רַחֲמָנָא פַּטְרֵהּ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה כד).

ב"ק פרק ו ופרק ח, שבועות פרק ה, רמב"ם הל' שכירות פ"א, ספר המצוות מצות עשה רמ"ג, סמ"ג עשין פ"ט, חושן משפט סי' ש"ג עד ש"ו.

משנה הלכות

בפוסקים[יג], ובתשובה הארכתי בזה[יד]. ובגבאי צדקה מיהו פטור משום דמעות עניים והקדש פטור[טו].

שאר פרטי דינים. שומר שכר אינו יכול לחזור תוך הזמן[טז]. נאנס צריך המפקיד לשלם לו שכרו משלם[יז]. ונראה דאם נאנס בתוך הזמן יכול המפקיד ליתן לו פקדון אחר כעין זה שישמור לו משך הזמן שנשאר ואם לא רצה אינו חייב לשלם לו[יח]. שוכר שכלה הזמן הרי הוא כשומר חנם מכאן ולהבא עד שיחזיר[יט]. שוכר (וכן שומר שכר ושאר שומרים) בבעלים פטור[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, והתשלומין נוהגין בכל אישי ישראל.

יא. עיין ב"מ צג.: **יב.** עיין פאה פ"א מ"א. **יג.** עיין או"ח סי' ל"ח ס"ח, ומגן אברהם שם סק"ח, ובערוך השלחן סקי"א שם, ובשו"ת יד אליהו סי' נ"ד. ובנדרים לג: **יד.** משנה הלכות ח"ד סי' רכ"ד. **טו.** רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ה ה"א. חו"מ סי' ש"א ס"ו. **טז.** הרב המגיד שם פ"ז הי"א. חו"מ סי' רצ"ג ס"א. **יז.** הרב המגיד הל' שכירות פ"ב ה"ב. ש"ך חו"מ סי' ש"ג ס"ק ה. **יח.** עיין נתיבות המשפט סי' ש"ג ס"ק ב. **יט.** חו"מ סי' ד"ש ס"ו, וסי' שמ"ג ס"ב. **כ.** רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ב ה"א-ב. חו"מ סי' רצ"א סכ"ח.

מִצְוָה ס

דִּינֵי שׁוֹאֵל (מִצְוַת עֲשֵׂה כ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבַּיִת דִּין לָדוּן דִּין שׁוֹאֵל מֵחֲבֵרוֹ חֵפֶץ בְּלֹא שְׂכַר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, יג) 'כִּי יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַשּׁוֹאֵל חַיָּב אֲפִלּוּ בָּאָנָסִין חוּץ מִמִּתָּה מֵחֲמַת מְלָאכָה הָרְאוּיָה לָהּ, לְפִי שֶׁזֶּה הַמַּשְׁאִיל מִדַּת חֲסִידוּת עָשָׂה לַעֲשׂוֹת טוֹבָה בְּלִי תַּשְׁלוּמִין כְּלָל וְכָל הֲנָאָה שֶׁלּוֹ הוּא וּבְאַחֲרָיוּתוֹ הוּא, וַהֲרֵי זֶה כְּעִנְיַן לֹוֶה מָעוֹת שֶׁאִם נֶאֶנְסוּ מִמֶּנּוּ לֹא יִפָּטֵר מִן הַמַּלְוֶה בְּטַעֲנַת אָנֻס, וּפָטוּר בְּמִתָּה מֵחֲמַת מְלָאכָה דִּלָּאו לְאוֹקְמָא בְּכִילְתָא שְׁאָלָהּ. וְטַעַם דְּ'אִם בְּעָלָיו

משנה הלכות

ס) חיובי שואל. שואל מחבירו כל דבר שהוא משוה פרוטה ומעלה להשתמש בו, לעולם חייב לשלם אם לא היה בידו להחזירו לו חוץ ממתת מלאכה הראויה לה, שינה ממלאכה ששאל בשבילה, אפילו מתה מחמת מלאכה הראויה לה חייב[ד]. שאל כלי כסף ונמצאת של זהב, עד שלא נודע לו שהוא של זהב אינו חייב אלא על של כסף, ומשנודע לו חייב על של זהב[ה]. שואל אי יכול לחייב עצמו גם במתה מחמת מלאכה תלוי בב' תירוצי התוספות (ב"מ נח. ד"ה אמר ר' יוחנן), עיין בקצות החושן[ו] ובנתיבות המשפט[ז].

הפסקת השאלה. שואל יכול לחזור תוך הזמן ואינו דומה בזה לשאר שומרין[ח]. מת השואל תוך הזמן יורשים משתמשין בחפץ עד סוף הזמן, ופטורים מאונסין דשואל ודינם כשומר שכר[ט]. כלה זמן השאלה אסור להשתמש בה דהוה גזלן[י].

שאר פרטי דינים. שואל טוען מתה מחמת מלאכה, במקום שיש שם רואין אינו נאמן בלי עדים או ראיה ובמקום שאין שם רואין חייב שבועת התורה לאמת דבריו, וכולל שלא פשע ושלא שלח יד[יא]. השואל והשוכר אסור להם להשאיל ולהשכיר לאחרים ואם

א. עיין ב"מ צו: **ב.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה כה. מורה נבוכים ח"ג פמ"ב. **ג.** עיין ב"מ שם. **ס) ד.** רמב"ם הל' שאלה פ"א ה"א. חו"מ סי' ש"מ ס"א. **ה.** קצות החושן סי' רצ"א סק"ד, ומנחת חינוך. **ו.** סי' ש"מ ס"ק א. **ז.** סי' ש"מ ס"ק ב. **ח.** מנחת חינוך, עיין שם. **ט.** עיין ש"ך סי' שמ"א ס"ג. **י.** מנחת חינוך. **יא.** שם, וכדין פקדון ברמב"ם הל' שכירות פ"ג ה"א, ובחו"מ סי' רצ"ד ס"ב.